

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 26/09/2025
CELSE NO : 3.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
ÜYE : Serap DOĞAN TÜRKMEN 267066
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Ali KÖNEÇ 287103

Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan Hasan Yalım vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci ve müdafii Av. İhsan Yıldız yerine yetki belgesine haiz Av. Günay Güneş geldi

Tanık yoklaması yapıldı: Tanık Şevki Yalım'ın mahkememiz duruşma salonu dışında hazır olduğu görüldü,

Duruşmaya başka gelen yok,

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Dosyanın ve raporun henüz İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fiziki İhtisas Dairesi'nden döndüğü anlaşıldı.

Sanık Kamil Hacıgökmen hakkında çıkartılan zorla getirme emrine muameleten yanıt verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Katılan vekilinin beyan dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev savunma ve mazeret dilekçesi sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Alanya Ticaret mahkemesine yazılan müzekkereye yanıt verilmediği görüldü,

MAHKEME GÖZLEMİ:

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında bulunan senedin mahkememizce yapılan incelenmesinde, ödeme ve vade tarihinin 10/09/2019 olduğu, bedelinin rakamla 55.000 Euro yazıyla elli beş bin euro olduğu, ödeyecek kısmında Hasan Yalım olduğu TC kimlik nu bölümünde 10393656968 yazılı olduğu, adresinin yazılı olduğu, alacaklı kısmında Kamil Hacıgökmen olduğu, düzenleme tarihinin 17/01/2016 olduğu senedin arkası incelendiğinde ilk cironun Kamil Hacıgökmen adının ve imzasının bulunduğu ikinci cironun Cem Ekinci adının ve imzasının bulunduğu, ve ismin altında 12028283792 yazdığı senedin aldatma iğfal kabiliyetine haiz olduğu gözlemlendi.

Tanık huzura alındı, kimlik tespitine geçildi.

TANIK ŞEVKİ YALIM: İsmail ve Gülüzar'dan olma 22/03/1965 Alanya doğumlu olup, Çarşı Mah. Kökoğlu Sk. No:39 İç Kapı No:1 Alanya / Antalya adresinde oturur.

Tanığın CMK-45 ve devamı maddeleri dahilinde tanıklıktan çekinme hakkı ve tanıklık yapmasına engel hali yok. Tanığa CMK-53 maddesi uyarınca görevinin ve gerçeği söylemesinin önemi ve yalan tanıklığın yaptırımları anlatıldı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği ve hakimın izni olmadan duruşma salonunu terk edemeyeceği bildirildi. Tanığın CMK 54 ve 55 maddeleri uyarınca usulüne uygun olarak yemini yaptırıldı. CMK-59 maddesi uyarınca kamu davasına konu olayla ilgili bilgi ve görgüsü



soruldu :

TANIK ŞEVKİ YALIM BEYANINDA : Kamil'i daha önce Güllerpınarı mahalle muhtarlığı yapmasından dolayı tanıyorum, Sanık Cem Ekinci'yi tanımıyorum, Hasan Yalım'da benim abim olur, abimle ben birlikte kıraathane çalıştırıyorum, suç tarihlerinde tam tarihini hatırlamadığım zaman çalışanımız İbrahim Ant'dan telefon geldi postacının geldiğini ve iki evrak getirdiğini söyledi, abimde dükkanı bıraksın gitsin dedi, ancak postacı abimin imzasının gerektiğini söyliyerek bırakmamış, ertesi gün sabah saat 11'de aynı postacı gelmiş yine çalışan Hasan'ı aramış daha sonrada Hasan iş yerine gitmiş ve iki tane evrağın var iki imza atman gerekiyor diyerek postacı söylemiş, evrakları aldığına ilişkin iki yere imza atmış, ben o sırada ağabeyimin yanında değildim, evrakların birisi belediyeden geldiği birisi de vergi dairesinden geldiği gözüküyordu evrakları incelendiğimizde evrakların barkod numaralarından bile sahte olduğu anlaşılıyordu, biz hemen gelen evrakları da alıp savcılığa şikayette bulunduk aradan bir ay geçtikten sonra abim adına 55.000 Euroluk bir senet icraya konulmuş arabası bağlandı, bunu icra kağıdı gelince öğrendik, ağabeyim böyle bir senet vermemiştir, bu kişileri tanımamaktadır, bizim kamile borcumuz yoktur, biz kamil ile böyle bir senet imzalamadık, biz icrayada itirazda bulunduk ve şikayette bulunduk, biz kamile suç tarihinden 3-4 sene önce 150.000 TL borç vermiştik, bunun karşılığında bize senet vermişti ancak senedi ödemeyince biz icraya vermiştik ve bizi bundan dolayı senedei çekmez isen sizi öldürürüm şeklinde tehdit etmişti, onun üzerinden bayağı bir sene geçtikten sonra bu dosyadaki senet olayı ortaya çıktı,

Tanığa soruşturma aşamasında alınan beyanı olmadığından okunamadı.

CMK 61 maddesi uyarınca tazminat isteyip istemediği soruldu: İstemiyorum dedi.

Katılan vekilinden soruldu: Şikayetimiz devam etmektedir, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istiyoruz, dedi.

Sanık Cem Ekinci müdafinden soruldu: Önceki yazılı ve sözlü savunmalarımızı tekrar ederiz, tanık beyanlarında ki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, eksik hususlar giderilsin, dedi.

İddia makamından soruldu: Eksik hususlar giderilsin, dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık Kamil Hacıgökmen'in yapılan aramalara rağmen ulaşamadığı anlaşıldığından sanık hakkında savunmasının alınmasına yönelik olarak CMK'nın 98/3 maddesi gereğince yakalama emri çıkarılmasına, yakalama emrine sanık hakkında TCK'nın 158/1-f.son, 158/1-L.son, 158/1-son, 158/1-d, 158/1-h, 245/1, 43 ve 58 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunmasının alınmasının istenilmesine,

2-İncelemesi biten emanet eşyanın emanet memurluğuna iade edilmesine,

3-Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/606 Esas sayılı dosyasının incelenmek üzere fiziken istenilmesine,

Bu nedenlerden dolayı ve duruşma defterinin durumu da dikkate alınarak duruşmanın 19/11/2025 tarihi saat 11.30'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 26/09/2025

Başkan 153252

E-İmzalıdır

Üye 211469

E-İmzalıdır

Üye 267066

E-İmzalıdır

Katip 287103

E-İmzalıdır

